

1522955-77.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 8ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022

... efetivamente praticou o crime de furto tentado descrito na denúncia.
Depreende-se das provas colhidas que o réu e seu comparsa não identificado se reuniram a fim de praticar o crime de furto e, assim, na data dos fatos, ingressaram no imóvel da Transportadora Atlas e iniciaram a separação dos bens (torneiras de gás, fios etc), mas foram impedidos de prosseguir pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
8ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522955-77.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1522955-77.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Furto Qualificado (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275965/2022 - 73º D.P. JACANA, 27944826 - 73º D.P.
JACANA, 2275965 - 73º D.P. JACANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como no incurso no artigo 155, §4º, inciso IV (concurso de pessoas), c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de outubro de 2022, por volta de 08:04 horas, na Rua Soldado Hamilton Silva Costa, nº 58, Vila Maria, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e em unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, tentou subtrair para eles, coisa alheia móvel, de propriedade da empresa Transportadora Atlas, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 53), o réu foi citado pessoalmente (fls. 72), apresentou resposta à acusação e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, oportunidade em que ouvidas três testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações

finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente.

A materialidade do crime patrimonial restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do furto - na modalidade tentada - restou incontroversa, consignando-se que o réu foi preso em flagrante delito na posse de um alicate e com os bens separados para a subtração.

A testemunha Marcelo Forster Magalhães disse que trabalhava como segurança na Transportadora Atlas e abordou o réu no dia dos fatos, com alicate nas mãos; havia mais dois outros agentes que fugiram; eles levaram torneiras, fechaduras e outros bens. O réu parentava estar em situação de rua. Um dos comparsas estava com uma mochila cheia e conseguiu fugir. Não havia câmeras de segurança no local. Fazia o "balanço do que tinha na empresa" e "deu falta de algumas coisas". Reconheceu o réu como o agente que praticou o furto.

A testemunha Dank Setti dos Santos disse que trabalhava como segurança na Transportadora Atlas; estava em seu posto e seu colega Marcelo estava fazendo ronda quando viu pessoas furtando e chamou o apoio; foi até o local onde estava Marcelo e viu que este já estava segurando o réu; eles já haviam separados alguns bens (registros de gás, torneiras); havia outros dois furtadores que fugiram; o depoente não viu os outros furtadores, foi Marcelo quem lhe contou. Não chegou a fazer um levantamento sobre os bens que foram furtados. Não sabe afirmar se algum bem foi exatamente subtraído. O réu estava com um alicate de corte.

A testemunha Douglas Bragion, policial militar, relatou: foram acionados via Copom para prestar apoio a uma equipe de segurança que havia detido um furtador dentro da Transportadora Atlas; no local fizeram contato com os seguranças, que haviam detido o réu Leandro. Leandro disse que era usuário de entorpecentes, estava com mais dois indivíduos no local e iriam pegar sucata para vender. Os seguranças narraram que havia mais dois indivíduos com o réu, mas conseguiram fugir. Leandro aparentava estar alguns dias morando na rua e sob efeito de entorpecentes.

Interrogado, o acusado confessou a prática do crime. Disse que foi ao local com um colega para "pegar" bens para vender pois são usuários de droga, mas o segurança chegou e não conseguiu levar os bens.

Essa foi a prova oral colhida em Juízo.

No contexto apresentado, os elementos de prova produzidos autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu LEANDRO, em concurso com outro agente não identificado, efetivamente praticou o crime de furto tentado descrito na denúncia.

Depreende-se das provas colhidas que o réu e seu comparsa não identificado se reuniram a fim de praticar o crime de furto e, assim, na data dos fatos, ingressaram no imóvel da Transportadora Atlas e iniciaram a separação dos bens (torneiras de gás, fios etc), mas foram impedidos de prosseguir pelos seguranças que chegaram no local.

A qualificadora do concurso de agentes (inciso IV) restou devidamente demonstrada pela prova colhida em Juízo, bem como pela confissão judicial do acusado.

De outro vértice, é de ser reconhecida a prática do delito na sua forma tentada (art. 14, II, do Código Penal).

No caso vertente, não houve a perda, ainda que momentânea, da res furtiva. Embora tenham sido praticados os atos executórios, com o fito de subtrair coisa alheia móvel, o delito não foi levado a efeito por circunstâncias alheias à vontade do agente - ação dos seguranças do estabelecimento -, divisando-se a figura da tentativa (art. 14, II, do Código Penal).

Levando em consideração o iter criminis percorrido, reputo que o agente se aproximou de forma estreita da consumação do delito - ele já havia ingressado no imóvel e iniciado o corte de alguns fios e remoção de torneiras quando foi surpreendido pelos seguranças que o detiveram -, de modo que a diminuição da pena

deve ser no grau mínimo de um terço (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). Nesse cenário fático-probatório, a conduta do réu se amolda, formalmente, ao disposto no art. 155, §4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Comprovadas, assim, a autoria e materialidade delitivas, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

De início, verifico que o réu registra quatro condenações criminais definitivas que repercutem na pena (0070089-15.2011.8.26.0050 - 20ª Vara Criminal; 0830448-76.2007.8.26.0001 - 2ª Vara Criminal da Violência Domestica do Fórum de Santana; 000337-13.2015.8.26.0635 - 3ª Vara Criminal; e 0043832-84.2010.8.26.0050 - 19ª Vara Criminal). Valoro as duas primeiras a título de maus antecedentes e as duas últimas como reincidência, na etapa posterior. As demais circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis. Assim, majoro a pena-base em 1/8, passando a dosá-la em 2 anos e 3 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda-etapa, concorre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Havendo duas condenações definitivas que configuram reincidência, compenso uma delas com a confissão, de modo que persiste, ainda, uma reincidência a exasperar a pena em 1/6. Assim, a pena intermediária fica estabelecida em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de aumento. Presente, porém, a causa de diminuição de pena referente à tentativa, conforme explicitado, aplicando-se a fração de 1/3. Logo, a pena final fica estabelecida em 1 ano e 9 meses de reclusão e pagamento de 8 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal por não haver elementos que demonstrem ter o réu maior fôlego financeiro.

Considerando que se trata de réu reincidente e com maus antecedentes, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da benesse da suspensão condicional da reprimenda, dada a reincidência (arts. 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, a contrario sensu). Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu LEANDRO CARVALHO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, às penas de 1 ano e 9 meses de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 8 dias-multa, no mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal. O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado.

Custas na forma da lei.

Recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA